“11·15”西樵金樵高处坠落事故调查报告

2018年11月15日8时30分许，位于南海区西樵镇百西村的佛山市金樵电器有限公司发生一起高处坠落事故，棚顶维修工人陈某才在施工过程中，从约7米高的棚顶坠落至水泥地面，经送南海区第四人民医院抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“11·15”西樵金樵高处坠落事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、西樵镇等单位人员组成，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “11·15”西樵金樵高处坠落事故。

（二）事故发生时间: 2018年11月15日8时30分许。

（三）事故发生地点: 南海区西樵镇百西村的佛山市金樵电器有限公司装配车间。

（四）事故单位（个人）: 佛山市金樵电器有限公司、程某福。

（五）事故伤亡人数: 1人死亡。

（六）直接经济损失: 约80万元。

调查组认定，“11·15”西樵金樵高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市金樵电器有限公司（以下简称金樵公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605787936696 9；住所：广东省佛山市南海区西樵镇百西村；类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：陆某；注册资本：280 万元港币；成立日期：2006 年 5 月 15 日；营业期限：2006 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 15 日；经营范围：生产经营不锈钢厨具、塑料厨具、厨具小家电、日用品餐具器皿、电风扇、真空电热开水瓶、加湿器及上述产品模具。产品内外销售。家用厨房电器具制造；家用美容、保健护理电器具制造（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.程某福，男，汉族，1985 年 4 月出生，住址：佛山市南海区西樵镇******。

（二）死者的基本情况

死者陈某才，男，汉族，1967 年 12 月出生，住址：四川省开江县讲治镇******。

（三）事故单位（个人）的关系情况

金樵公司与程某福于 2018 年 10 月 18 日签订《工程承包合同》，金樵公司将其厂房棚顶的拆瓦、盖瓦等工程（以下称涉事

工程）发包给程某福，其中金樵公司提供原材料，程某福提供人工、工具等。程某福雇请了陈某才等人进行施工作业，陈某才未持有特种作业操作证（高处作业），事发作业时未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 11 月 15 日 6 时 30 分左右，陈某才、陈某均、邓某川等 6 名施工人员到金樵公司的装配车间进行棚顶瓦片的更换作业。陈某才行走在彩钢瓦棚顶中间位置负责将新不锈钢瓦拖至更换地点。约 8 时 30 分左右，陈某才被发现从棚顶坠落至地面，面朝下，头部流血。现场人员随即拨打 120，陈某才被送至佛山市南海区第四人民医院抢救，于当天上午 10 时 25 分宣告抢救无效后死亡。

现场调查情况显示，死者发生坠落点为旧铁瓦棚顶，事发区域棚顶为钢结构梁，棚顶铺定型彩钢瓦。死者踏空处与坠落高度基准面约 7 米。棚顶坠落处有方形的孔洞，孔洞的侧上方斜放着一张新的不锈钢瓦。

（二）事故直接原因

陈某才未持有特种作业操作证（高处作业），未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何防护措施的情况下在彩钢瓦棚顶行走，踩穿彩钢瓦坠落至地面，造成其死亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局11月15日上午9时58分接到西樵镇安监局报告后，应急值班领导冯仕良副局长指示，由应急中心张向阳副主任、执法大队执法人员11时38分到达现场，组织西樵公安、安监等部门开展事故处置和调查取证。

事故发生后，西樵镇公安、安监、百西社区工作人员到现场处置，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监局进行事故调查、取证工作，要求事故发生单位一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合区安监局做好事故调查工作；三要立即停产整顿，在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

这是一起一般生产安全事故。区安监局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇政府组织金樵公司、程某福与死者家属进行赔偿事宜协商，金樵公司、程某福与死者家属签订《协议书》，已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）陈某才未持有特种作业操作证（高处作业），未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何防护措施的情况下在彩钢瓦

棚顶行走，踩穿彩钢瓦坠落至地面，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第五十四条、《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）5.1.2之规定。

（二）程某福在没有相关施工资质的情况下承接涉事工程，安排未持有特种作业操作证（高处作业）人员从事高处作业，未监督、教育从业人员使用、佩戴劳动防护用品，对作业人员安全生产教育培训不到位，未对施工现场进行有效监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十七条、第四十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

（三）金樵公司将涉事工程发包给没有相关施工资质的程某福，未查验进场作业人员的高处作业资格，对程某福施工队的安全生产工作统一协调管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）陈某才，因陈某才在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）程某福，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）金樵公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对高处作业的危险性认识不足，不能有效督

促、教育员工使用、佩戴劳动防护用品，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

生产经营单位(个人)要积极履行好各自的安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。不得将生产经营场所施工作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人施工。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

(二)政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规的及时处理。同时继续督促企业加强安全管理人员、从业人员的安全生产法规知识的教育培训，及时消除各类隐患，防止事故再次发生。

(三)政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“11·15”西樵金樵高处坠落事故调查组

2018年12月24日